定申請發證明書；養殖漁業登記事項變更時，應於事實發生後七日內檢具相關證件，依第四條規定申請。

第　九　條　農業局得派員檢查淺海牡蠣經營情形及養殖漁業人申報資料，必要時，並得會同相關機關（單位）檢查之，養殖漁業人不得規避、妨礙或拒絕。

第　十　條　養殖漁業人未標示養殖登記標誌者，得令其限期清除養殖物、蚵棚及浮具。逾期未清除者，視同廢棄物。

前項廢棄物，農業局得代清除之，其清除費用由養殖漁業人支付。

第十一條　養殖期間養殖棚架遺失或停養時，養殖漁業人應於事實發生後七日內，檢具相關證明文件報農業局同意後，始得免依第七條規定辦理回收。

第十二條　養殖漁業人終止經營時，應於終止經營三十日內繳回原領淺海牡蠣養殖登記證明書及標誌。

第十三條　違反第四條規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

第十四條　違反第五條或第六條規定者，每棚處新臺幣一萬元罰鍰，並限期改正；屆期不改正者，按次處罰。

第十五條　違反第七條或第十一條規定者，每棚處新臺幣三千元罰鍰。

違反第八條規定者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰，並限期改正；屆期不改正者，按次處新臺幣二千元以上六千元以下罰鍰。

第十六條　違反第九條或第十二條規定者，處新臺幣二千元以上六千元以下罰鍰。

第十七條　本自治條例自公布日施行。

本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正條文，自一百零八年十月一日施行。

資料來源：臺南市政府主管法規共用系統

「臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」第六條及第十七條修法禁用保麗龍公聽會 會議紀錄

一、時間：113 年 8 月 20 日（星期二）下午 2 時 30 分

二、地點：臺南市政府永華市政中心 10 樓東側小禮堂

三、主持人：吳主任秘書威達　　紀錄：楊政霖

四、出席人員：如簽到簿

五、主席致詞：略

六、業務單位報告：洽悉

七、提案討論：

案由：本府配合中央主管機關推動禁用保麗龍浮具政策，訂於今(112)年修法禁用保麗龍浮具之相關修法內容及修法期程說明。

與會人員建言摘要：

（一）社團法人台南市社區大學研究發展學會：

1. 保麗龍仍為本會辦理淨灘活動之大宗海洋廢棄物，雖然政府投入大量補助經費鼓勵牡蠣養殖業者使用其他發泡性浮具，但仍未能有效避免發泡浮具海廢產生，且目前亦為有破碎性質之 EPP 仍未列入禁用對象，建議應禁用發泡性浮具，並清點管控及訂出禁用期程，後續爭取補助經費輔導牡蠣養殖業者改以其他不使用發泡性浮具之合適的養殖方式，俾符合國際趨勢。

2. 本市鹿耳門溪歸市府水利局權管，惟該河川之牡蠣養殖廢棄物流出至海域造成權責釐清困難，既然農業局及水利局同屬市府府內單位，應該擬定出共同

全面納管發泡塑膠之管理方式。

（二）安平區牡蠣產銷班第 2 班黃玉龍班長：

1. 本市牡蠣養殖業者積極配合市府政策，已陸續減少及回收保麗龍之使用，並改以其他浮具替代，但仍無法避免遭受社會偏頗輿論之攻擊，請社大應出面協助牡蠣養殖業者找出合適之替代材料。

2. 有關保麗龍禁用政策，建議應至每一區辦理宣導會。

（三）臺南市鯤喜灣牡蠣養殖協會陳正偉總幹事：

1. 第六河川分署依河川管理辦法同意於曾文溪流域內從事浮筏式牡蠣養殖，並依規定收取使用費，惟每當颱風及洪汛過後造成流失蚵棚及保麗龍廢棄物流出至海灘，然在社會輿論未經查證及斷章取義下，其衍生之海廢問題卻由本市外海從事牡蠣養殖漁民承受汙名，實已踐踏市府及淺海牡蠣養殖業者長期共同努力改良替代性浮具過程之辛勞。

2. 目前南區牡蠣養殖業者已全面配合政府政策全面使用替代性浮具，已不再使用未經包覆的保麗龍浮具，建議政府、學界及民間應持續研發符合經濟成本效益的替代性浮具，以扶植本市牡蠣養殖產業。

（四）南市區漁會林釭昕總幹事：

1. 請理解為何漁民為何不採用政府政策所推廣使用浮具之緣由，相關浮具成本與漁民使用保麗龍浮具成本及耐用年限不成比例，始為造成政策推行不利的原因，產官學應針對符合成本的產品將資源針對研究方向確認，而非一概針對漁民使用發泡性浮具攻擊，應就成本，耐用度，發展出適合業界使用之產

品，另外，在全國其他縣市及其他國家仍有使用發泡性浮具之情況，社大所提禁止發泡性浮具之論點，相關單位皆未提出各式有效替代方案情況下，是否應調整推動方向，轉而協助尋找及研發符合成本，並能耐受自然因素破壞之替代方案，進而使全國相關業者受惠，而非一昧責怪及抨擊本市牡蠣養殖漁民。

2. 在適合的替代方式問世之前，應明確列出禁用之相關配套措施及期程。

（五）Ingay Tali 議員：

應持續爭取補助經費開發符合成本及使用現況之浮具，以協助牡蠣養殖漁民在後續禁止使用保麗龍及EPP 退場之過渡期間，得以使用適合之替代性浮具。

（六）李啟維議員：

應正視牡蠣養殖漁民在禁用保麗龍政策執行後所面臨的情況，建議在有研究出符合經濟、實用，並得以量產化等條件之浮具之後，再進一步要求牡蠣養殖漁民配合。

決議：

一、 持續爭取研發成本較低且適用的替代性浮具之相關計畫經費。

二、 針對現今使用之各式浮具數量進行盤點，俾提供後續相關政策擬定之參考依據。

三、 除本次公聽會外，賡續針對各區產銷班等實際使用對象召開說明會，加強宣傳禁用保麗龍政策。

八、臨時動議：無

九、散會：同日下午 4 時 00 分

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	法規	編號	6	提案單位	臺南市政府（農業局）	中華民國 114 年 5 月 20 日 府農畜字第 1140739846 號
案由	擬具「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第三條、第五條、第六條修正草案，敬請審議。					
說明	一、為確保本市畜牧產業永續發展，同時兼顧環境品質並增進民眾參與及促進溝通討論，爰擬具本修正草案。 二、本案業經 114 年 5 月 20 日第 698 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第三條、第五條、第六條修正草案（含總說明、條文對照表及草案條文）乙份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	照案通過，詳審查結果對照表。					
大會決議	照審查意見通過。					

修正條文	現行條文	審查意見
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、家畜：指牛、羊、馬、豬、鹿、兔或其他經畜牧法中央主管機關指定之動物。 二、家禽：指雞、鴨、鵝、火雞或其他經畜牧法中央主管機關指定之動物。 三、畜牧場：指飼養家畜、家禽達畜牧法中央主管機關指定規模之場所。 四、禽畜糞尿資源化設施：指禽畜糞堆肥場或畜牧糞尿水處理設施。 五、新設置畜牧設施，指下列設施： （一）新設置畜牧場：指本自治條例公布施行後新設置申請畜牧設施容許使用之畜牧場。 （二）新設置禽畜糞尿資源化設施：指代處理禽畜糞業者於本自治條例公布施行後，申	第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、家畜：係指牛、羊、馬、豬、鹿、兔或其他經畜牧法中央主管機關指定之動物。 二、家禽：係指雞、鴨、鵝、火雞或其他經畜牧法中央主管機關指定之動物。 三、畜牧場：係指飼養家畜、家禽達畜牧法中央主管機關指定規模之場所。 四、禽畜糞尿資源化設施：係指收集畜牧場產出禽畜糞尿，將禽畜糞尿肥料化、能源化或材料化之相關設施。 五、新設置畜牧設施，係指下列設施： （一）新設置畜牧場：係指本自治條例公布施行後新設置申請畜牧設施容許使用之畜牧場。 （二）新設置禽畜糞尿	照案通過。

修正條文	現行條文	審查意見
請畜牧設施容許使用之禽畜糞尿資源化設施。 六、動物福利措施：指有助於減少動物緊迫，或增進動物福祉而設置畜牧設施或友善生產系統等措施。	資源化設施：係指代處理禽畜糞業者於本自治條例公布施行後，申請畜牧設施容許使用之禽畜糞尿資源化設施。 六、動物福利措施：指有助於減少動物緊迫，或增進動物福祉而設置畜牧設施或友善生產系統等措施。	
第五條　申請新設置畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。	第五條　申請新設置畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。	照案通過。

修正條文	現行條文	審查意見
二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。	二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。	
三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。	三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。	
四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。	四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。	
五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總	五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總	

修正條文	現行條文	審查意見
數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。	數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。	
六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。	六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。	
七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。	七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。	
八、本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。	八、本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。	
九、於新設置畜牧場所在地及相鄰之里，辦理至少一場公開說明會，並邀集里民參加。		
新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所	新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所	